Nazwa projektu **Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące** **Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu** **Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu**	**Data sporządzenia** 21.06.2022 r. **Źródło:** Inicjatywa własna **Nr w wykazie prac …….**

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Potrzeba zmiany przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji", wynika z konieczności określenia w ustawie możliwości korzystania przez osobę niepełnosprawną z legitymacji udostępnianej w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu aplikacji mObywatel. Legitymacja ta, podobnie jak dotychczasowa legitymacja w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, będzie dokumentować status osoby niepełnosprawnej.

Umieszczenie legitymacji na aplikacji mObywatel ułatwiłoby codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, poprzez korzystanie z aktualnych osiągnieć informatycznych. Ponadto umożliwiałaby przełamywanie barier w porozumiewaniu się osoby niepełnosprawnej z otoczeniem.

Dodatkowo doprecyzowania wymagają przepisy dotyczące wymiany legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydawania jej duplikatu oraz kwestie administratora danych gromadzonych w SI EKSMOoN.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Zmiana w projekcie ustawy o rehabilitacji dotyczy określenia możliwości korzystania przez osobę niepełnosprawną, której zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, z legitymacji (mLegitymacji) dokumentującej status osoby niepełnosprawnej umieszczonej na aplikacji mObywatel. Na przedmiotowej aplikacji udostępnione są obecnie m.in. usługi *mTożsamość, mPojazd, mPrawo Jazdy, mLegitymacja szkolna* i *mLegitymacja studencka, eRecepta* oraz *Polak za granicą*. Legitymacja osoby niepełnosprawnej w aplikacji byłaby naturalnym następstwem zwiększania dostępności określonych ulg i uprawnień nadawanych obywatelom (w tym wypadku osobom niepełnosprawnym). Funkcjonalność ta niewątpliwie wpisuje się przełamywanie barier w porozumiewaniu się osoby niepełnosprawnej z otoczeniem (większość osób niepełnosprawnych posługuje się telefonem komórkowym). Legitymacja w aplikacji będzie poświadczała uprawnienia osób niepełnosprawnych do ulg i zniżek, nie będzie jednak obowiązkowym elementem w procedurze uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, tak jak obecnie nie ma obowiązku posiadania legitymacji tradycyjnej. Korzystanie z aplikacji będzie bezpłatne.

Doprecyzowania wymagają także przepisy ustawy dotyczące funkcjonowania Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (SI EKSMOoN) w zakresie administratora danych osobowych gromadzonych w systemie w celu umożliwienia opracowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych rozwiązań organizacyjno-prawnych, technicznych, a następnie wdrożenie i utrzymanie w aplikacji mObywatel mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej. Aktualnie powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych są administratorami danych w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu SI EKSMOoN. Przedmiotowy zakres regulacji wymaga zmiany, aby Pełnomocnik oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego byli współadministratorami danych znajdujących się w systemie, a powiatowe i wojewódzkie zespoły tylko i wyłącznie w prowadzonych przez siebie bazach systemu. Jest to niezbędne w celu m.in. sprawnego udostępniania danych dotyczących osób, które ubiegają się o uzyskanie legitymacji w formie elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

Ponadto projekt ustawy wprowadza podstawę prawną do udostępniania ministrowi do spraw informatyzacji danych osób, które złożyły wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności w formie mobilnej legitymacji w aplikacji mObywatel.

Nie jest możliwe rozwiązanie problemu przez działanie pozalegislacyjne.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Brak danych.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie

osoby niepełnosprawne	- 217 605 osób niepełnosprawnych poniżej 16 roku życia - 2 993 252 osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia	SI EKSMOoN (dane za I kwartał 2022 r.)	Zwiększenie możliwości w zakresie potwierdzania statusu osoby niepełnosprawnej (poprzez aplikację)
Wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	16	Przepisy prawa/podział administracyjny kraju	Pełnienie funkcji administratora danych w bazach systemu SI EKSMOoN przez siebie prowadzonych.
Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294	Przepisy prawa/podział administracyjny kraju	Pełnienie funkcji administratora danych w bazach systemu SI EKSMOoN przez siebie prowadzonych.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych	1	Źródło własne	Pełnienie funkcji współadministratora wszystkich danych w bazach systemu SI EKSMOoN. Możliwość przetwarzania danych dla celów realizacji zadań wynikających z ustawy.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	1	Źródło własne	Pełnienie funkcji współadministratora wszystkich danych w bazach systemu SI EKSMOoN. Możliwość przetwarzania danych dla celów realizacji zadań wynikających z ustawy.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z 2022 r.)	Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*Łącznie (0-10)*
Dochody ogółem												
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
Saldo ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												

Źródła finansowania	

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na wysokość wydatków budżetu państwa. Projektowana ustawa nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone na zmiany systemu EKSMOoN, w związku ze zmianami ustawowymi, są zagwarantowane w budżecie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

		Skutki						
Czas w latach od wejścia w życie zmian		0	1	2	3	5	10	*Łącznie (0-10)*
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z …… r.)	duże przedsiębiorstwa							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe							
	(dodaj/usuń)							
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe	Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na gospodarstwa domowe. Projektowane ustawa będzie miała wpływ na niepełnosprawnych obywateli, rodzinę z osobą lub osobami niepełnosprawnymi oraz osoby starsze, które są osobami niepełnosprawnymi. Regulacja umożliwia potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej poprzez legitymację dokumentującą status osoby niepełnosprawnej umieszczoną w aplikacji mObywatel. Umieszczenie legitymacji na aplikacji mObywatel ułatwi codziennie funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym – w zakresie, w jakim korzystają – przede wszystkim – z ulgowych przejazdów komunikacją zbiorową i ulgowych wejść do instytucji kultury. Ponadto zmiana regulacji umożliwi przełamywanie barier w porozumiewaniu się osoby niepełnosprawnej z otoczeniem oraz korzystanie z aktualnych osiągnieć informatycznych.						

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców. Wprowadzenie proponowanych zmian nie będzie miało wpływu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Projektowana ustawa nie będzie miała także wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny oraz osób starszych. Projektowana regulacja będzie miała wpływ na niepełnosprawnych obywateli, rodzinę z osobą lub osobami niepełnosprawnymi oraz osoby starsze, które są osobami niepełnosprawnymi. Projektowane zmiany umożliwią potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej poprzez legitymację dokumentującą status osoby niepełnosprawnej umieszczoną w aplikacji mObywatel.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

☒ nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy
☐ zmniejszenie liczby dokumentów ☐ zmniejszenie liczby procedur ☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy ☐ inne:	☐ zwiększenie liczby dokumentów ☐ zwiększenie liczby procedur ☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy ☐ inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.	☒ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane przepisy nie będą miały wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary

☐ środowisko naturalne ☐ sytuacja i rozwój regionalny ☐ sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe	☐ demografia ☐ mienie państwowe ☐ inne:	☒ informatyzacja ☐ zdrowie

Omówienie wpływu	Nie dotyczy

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowana zmiana przepisów wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu ustawy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak